

Урок 1. Как вести дело, если клиент не хочет возвращаться

Раздел: Модуль 2. СВО-клиент и СОЧ

Цель: Алгоритм работы, когда военнослужащий не хочет возвращаться в часть.

Урок 1. Как вести дело, если клиент не хочет возвращаться на СВО Цель урока: показать полный порядок действий юриста, когда военнослужащий или его семья приходит с запросом «не хочу возвращаться на СВО». Мы разберём, как вести клиента строго в правовом поле, используя законы и практику, чтобы не допустить уголовной ответственности.

1. Правовые основания

Федеральный закон №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

- ст. 51 — основания увольнения: здоровье, семейные обстоятельства, окончание контракта, предельный возраст;

Постановление Правительства РФ №565 от 04.07.2013 (Положение о военно-врачебной экспертизе).

- При наличии травмы, ранения, заболевания — военнослужащий подлежит направлению на лечение и медицинское освидетельствование, что установлено в Положении о военно-врачебной экспертизе, утверждённом Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2013 г. № 565.

- Право военнослужащего на независимую экспертизу закреплено отдельным Положением, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.07.2008 № 574, с корректировками), и оно может действовать в связке с постановлением Правительства 2013 года № 565. По этому правилу военнослужащий может сам выбрать лицензированное медицинское экспертное учреждение и инициировать независимую проверку результатов ВВК, если не согласен с её заключением.

Указ президента 2022 года № 647 (Об объявлении частичной мобилизации).

- устанавливает основания увольнения военнослужащих по контракту, а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации.

Указ президента 2023 года № 580 (Об основаниях увольнения с военной службы)

- устанавливает дополнительные основания увольнения военнослужащих в период мобилизации и военного времени)

Приказ Министра обороны 2016 года № 55

- организация направления военнослужащих на медицинское освидетельствование.

Приказ Министра обороны 2023 года № 553

● оказание медицинской помощи военнослужащим, порядок освобождения их от исполнения обязанностей военной службы, в связи с заболеванием и иными причинами
УК РФ

● ст. 337 — самовольное оставление части; ● ст. 338 — дезертирство; ● ст. 339 — отказ от исполнения приказа.

Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС)

● ст. 218 — обжалование решений и действий госорганов, в том числе органов военного управления.

? Эти нормы — «скелет» вашей работы. Без их уверенного знания вести дела СВО-клиентов невозможно.

1. Сценарии, с которыми приходит клиент ● Военнослужащий в отпуске: «Не хочу возвращаться». ● После госпиталя: «Меня списали как здорового, но я едва хожу». ● В части: «Хочу найти способ выйти». ● Родные: «Он больше не выдержит, помогите».

2. Пошаговый алгоритм ведения дела

Шаг 1. Диагностика

● Определяем статус: мобилизованный, срочник, контрактник, доброволец. ● Проверяем сроки: окончание отпуска, госпиталя, лечение. ● Смотрим документы: повестки, приказы, выписки, эпикризы, заключения ВВК. ● Проверяем, были ли случаи неявки или опоздания (важно для ст. 337 УК РФ).

Результат: определяем рабочую линию: здоровье, семейные обстоятельства, окончание контракта, предельный возраст.

Шаг 2. Фиксируем правовую позицию

● Рапорт командиру о направлении на ВВК (Приказ Министра обороны № 55 от 2016 года). ● Если отпуск заканчивается — рапорт о продлении отпуска на основании мед. документов (Приказ Министра обороны РФ от 2023 года № 553). ● Если уже есть заключение «А/Б» при тяжёлых патологиях — заявление о назначении НВВЭ (Постановление Правительства от 2008 года № 574). ● Все документы регистрируем официально (канцелярия, заказное письмо, почтовая опись, электронный документооборот).

Задача: показать, что клиент действует в правовом поле и добросовестно.

Шаг 3. Состояние здоровья

● Сбор всей мед. истории за 2–3 года (гражданские и военные клиники). ● Обследования по ключевым диагнозам (нервы, психика, травмы, хронические болезни). ● Если ВВК

«закрывает глаза» — НВВЭ. ● Обжалование заключения ВВК: по вертикали → Центральная ВВК → Главный центр ВВЭ МО РФ. ● Если ВВК бездействует или отказывает — жалоба в прокуратуру или в военно-медицинское управление округа.

Ключ: всегда работаем через документы. «Слова» не работают.

Шаг 4. Семейные обстоятельства

● Основания: ст. 51 ФЗ-53 (уход за близким родственником, 3+ детей, воспитание ребенка без матери). ● Документы: заключение МСЭ, справка органов опеки, свидетельства о рождении. ● Если доказательств недостаточно — подаём в суд об установлении факта имеющего юридическое значение.

Шаг 5. Контракт

● Проверяем, как заключался контракт: добровольно ли, не было ли обмана, давления. ● Нарушения условий (не предоставляют отпуск, медобеспечение, выплаты) — тоже основание для увольнения (ст. 51 ФЗ-53). ● Окончание контракта является одним из оснований увольнения с военной службы. ● Предельный возраст пребывания на службе по контракту - основание для увольнения в соответствии с указом Президента 2023 года № 580. ● Алгоритм: рапорт → отказ → прокуратура → суд.

Шаг 6. Если клиент уже «не вернулся» в расположение части

● Ст. 337 УК РФ — до 10 лет лишения свободы. ● Примечание 1 ст. 337: освобождение от ответственности, если неявка вызвана уважительными обстоятельствами. ● Ваша задача — доказать «уважительность»: медсправки, назначение на обследование, необходимость ухода за родственником или с ребенком без матери.

● Тактика:

1. Пакет документов, свидетельствующих об уважительности причин отсутствия.
2. Уведомление об уважительности причин отсутствия в воинской части командира, комендатуры, военной прокуратуры и военно-следственного отдела.
3. Оформление справок и выписок, указывающих на невозможность прибытия в воинскую часть в настоящий момент.

4. Типичные ошибки

● Клиент просто не возвращается → немедленно возбуждается дело по ст. 337. ● Юрист советует «писать в администрацию президента» → жалоба спускается обратно в часть. ● Отсутствие доказательств → все слова клиента остаются словами.

1. Примеры из практики

Пример 1. Военнослужащий после госпиталя получил «А». Через НВВЭ доказано ограничение по здоровью, категория «В». Увольнение по ст. 51 ФЗ-53, исключение из списков личного состава части.

Пример 2. Мобилизованный ухаживал за матерью-инвалидом. Опекун подтвердила, что он единственный ухаживающий. Суд установил факт постоянного ухода. Основание для увольнения признано законным.

Пример 3. Контрактник подписал договор под давлением. В суде доказано, что контракт заключён с нарушением. Действия командира признаны незаконными, клиент уволен.

6. Финансовая сторона работы

● Первая консультация: от 15 000 ₽. ● Ведение дела по медицинским основаниям: от 300 000 ₽. ● Полный комплекс (медицина + семья + суды): 600 000–900 000 ₽. ● Рассрочка: старт + этапы (НВВЭ, суд, увольнение).

Кратко по теме

- Клиент не может просто «не вернуться» — это риск уголовной статьи (ст. 337 УК РФ).
- Задача юриста — найти законные основания: здоровье, семья, нарушения контракта и другие условия.
- Документы и доказательства — ключ, без них никакая история клиента не работает.
- Главная ошибка — писать жалобы «куда попало» или советовать скрываться.
- Правильное сопровождение даёт законный результат — увольнение или отсрочку.